

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

23ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0067331-87.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **VIVIANE BORGES MORAES**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Cynthia Torres Cristofaro****Vistos.**

Viviane Borges Moraes, qualificada nos autos, foi denunciada e processada como incurso nas penas do artigo 33, *caput*, em combinação com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, porque teria, no dia 11 de agosto de 2016, por volta das 15h, na Avenida Deputado Cantídio Sampaio, 2390, nesta cidade e Comarca, trazido consigo para entrega ao consumo de terceiros 11 porções de maconha com 27,3 gramas e 20 porções de cocaína com de 31,6 gramas, tendo vendido ao adolescente Pedro Henrique Souza de Paula, substâncias entorpecentes que determinam a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, vendido para um adolescente Paulo H. S. P..

A acusada foi presa em flagrante delito, tendo-lhe sido concedida liberdade provisória (fls. 105/109).

A ré foi regularmente citada e notificada (fls. 130) e apresentou defesa prévia por meio de Defensor Público (fls.133/134), recebida a denúncia (fls. 136).

Durante a instrução, tomaram-se os depoimentos de duas testemunhas, tendo sido decretada a revelia da ré, que não foi localizada para intimação no curso do feito.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação da ré, nos termos da denúncia; apontando ausência de provas da materialidade, pleiteou a defesa a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

absolvição, por falta de provas, pretendendo subsidiariamente a fixação de pena no mínimo, com máxima redução, em regime brando, com substituição, sendo facultado recurso em liberdade.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória comporta integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado e em plena tipicidade, não havendo dúvidas quanto à autoria, correta a classificação dada ao fato, incidindo causa de aumento, dado envolver a conduta pessoa menor.

A ré confessou a prática do delito na fase policial, dizendo que estava desempregada e que desde cerca de uma semana realizava a venda de entorpecentes no local, das 9h às 19h, recebendo em média R\$ 350,00 por dia; disse que recebia uma bolsa com droga de indivíduo desconhecido; o dinheiro que tinha consigo era das vendas realizadas até sua prisão (fls. 14). A ré não compareceu em Juízo para ser interrogada, tendo dado causa à decretação da revelia, de sorte que ausente outra alegação sua quanto à imputação.

A confissão prestada na fase policial, de espontaneidade não questionada, encontra consonância no mais da prova colhida, que demonstra à saciedade a procedência da hipótese acusatória.

Com efeito, as circunstâncias da prisão e da apreensão foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então a acusada, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

O policial civil Eliseu explicou em Juízo que costumavam passar pelo local, sabendo que era ponto de venda de drogas. Na ocasião foram ao local em viatura descaracterizada e ficaram observando por cerca de 30 ou 40 min; notaram que a ré ficava parada numa entrada de uma escadinha, de residência, onde ficava sentada, sendo que se aproximavam pessoas e pegavam droga com ela; abordaram a ré, que estava com uma espécie de carteira com a droga e dinheiro dentro, sendo cocaína e maconha em porções


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

individuais, dinheiro era em torno de quinze reais, a ré admitiu que traficava, dizendo que era a primeira vez, que estava desempregada e precisava se sustentar; no momento da abordagem um menor estava comprando droga da ré, tendo sido abordado e conduzido como testemunha, sendo que ele confirmou que estava adquirindo, que era usuário; não se recordava se a ré era ou não moradora do local; na hora da abordagem, as pessoas se afastam, como estavam só em dois policiais, não puderam conduzir outras testemunhas.

O policial civil Eliseu relatou em Juízo que conhecia o local como "biqueira", já realizadas outras prisões no local, sendo que as pessoas ficam sentadas na escada ou perto vendendo drogas; na data do fato, passaram no local em viatura descaracterizada, ficaram observando cerca de 30 minutos, a ré estava com uma bolsinha na mão, notaram mais de uma pessoa se aproximando e comprando da ré; foi a pé na frente, abordou a ré, estando perto dela um menor que estava comprando a droga; apreendeu a bolsinha que tinha porções de cocaína e maconha, como também cerca de dez ou vinte reais em dinheiro; a ré admitiu que traficava, por estar sem emprego; não se recordava do que foi dito pelo menor; na hora da abordagem, não foi possível interpelar testemunha, as pessoas se afastam na hora da abordagem, o local é uma rua pequena, com residências; a ré era moradora das proximidades.

Razão não havia, ao que consta dos autos, para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, inclusive no tocante à confissão informal a eles prestada por ocasião da abordagem, reiterada em interrogatório formal pela autoridade policial, convindo notar que a ré não era conhecida anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa, bem justificada pelas testemunhas a impossibilidade de condução de testemunha outra que não o adolescente que comprava entorpecente da ré quando da abordagem.

Bem assentado, assim, que a ré foi surpreendida postada em ponto estabelecido de tráfico, efetivamente comercializando entorpecentes que trazia consigo, ademais disposta a realizar a venda da droga a adolescente que com ela foi abordado, ausente dúvida quanto à conduta, que se desenvolvia conforme apontado na denúncia.

O conjunto probatório é robusto e convincente, estando perfeitamente


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

comprovadas materialidade e autoria do tráfico.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de constatação provisória de fls. 24/26, bem como pelo laudo definitivo de fls. 150/152, bem se compreendendo que diferença de peso entre o constante do auto de exibição e apreensão (fls. 20/21) e o apontado no auto de constatação e no laudo é devido à consideração, no primeiro documento, do peso da droga nas embalagens em que apreendida (situação fotografada a fls. 22), e, nos documentos periciais, do peso *líquido* da droga, já extraída das embalagens.

A destinação do entorpecente ao tráfico restou evidente pela movimentação observada pelos policiais, como também pelo relato prestado à autoridade policial pelo adolescente que foi flagrado comprando entorpecente da ré para consumo, conformes ao relato dado em Juízo pelo policial que dispunha de melhor recordação do ocorrido, sendo certo que tal circunstância (venda da droga a adolescente de 14 anos) motiva agravamento da punição.

Sendo de rigor, pois, a condenação da ré, passo à dosagem das penas que lhe serão impostas.

Ao delito descrito pelo artigo 33 *caput* da Lei 11.343/06 são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, as quais, consideradas exclusivamente para fins de fixação da base, não recomendam ampliação, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Atenuantes genéricas não incidem, dado não terem o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, em observância ao princípio da legalidade (Súmula STJ 231).

Atua a causa de aumento do artigo 40 da Lei 11.343/06, dado ter a conduta praticada pela ré envolvido pessoa menor, no patamar de um sexto, indo as penas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Sendo a ré primária (FA a fls. 118) e não havendo indicação de que se dedique a crime organizado, atua a causa de diminuição prevista pelo artigo 33, parágrafo


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

4º, da Lei de Drogas, no patamar de metade, entretanto não demonstrada aptidão a vida regrada ou dedicação a vínculo duradouro de trabalho, ausente prova positiva, que cabia à defesa, de bons antecedentes (os quais não se inferem da mera ausência de maus antecedentes), indo as penas a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa.

Torno definitivas as penas assim fixadas, nada mais havendo a considerar.

Ausentes os requisitos legais, inviável a substituição da pena corporal. Apesar de suspensão a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos pela Resolução nº 5/2.012 do Senado Federal, a natureza do delito não se coaduna com a benesse pretendida, cuja aplicação redundaria em comprometimento da finalidade da sanção penal, em especial no tocante à função de prevenção geral, sendo de ser fixado para início do cumprimento da pena o regime semiaberto, único adequado à consecução das finalidades da sanção penal, insuscetível de punição mais branda.

À mingua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas da acusada, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a denúncia, para o fim de **condenar** a ré **Viviane Borges Moraes**, filho de Luis Henrique de Moraes e Sônia Maria Borges Moraes, identificada a fls. 30, por infração ao artigo 33, caput, em combinação com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 às penas de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ausentes causas para a decretação da prisão processual, tendo a ré respondido solta sem percalços ao processo, faculta-lhe o recurso em liberdade.

Oficie-se para destruição do entorpecente apreendido, na forma legal.

Decreto o perdimento da quantia apreendida a fls. 48 em favor da União, desde que clara sua proveniência do ilícito; requirite-se depósito judicial e proceda-se à transferência ao Funad.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

23ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP
01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

São Paulo, 12 de julho de 2017.